

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 405: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 400. En consecuencia, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Prolesur S.A. (“Prolesur”) bajo custodia de la Secretaria Abogada y agréguese a este las traducciones de los documentos confidenciales exhibidos que Chilterra S.A. (“Chilterra”) solicitó incorporar al expediente contenidas en el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido. Certifíquese lo que corresponda. **Al primer otrosí**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 400 y por acompañado el comprobante de pago, con citación. **Al segundo otrosí**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 400. En consecuencia, transfírase la suma de \$1.150.000 consignada por Chilterra, según consta en el certificado de folio 399, a la cuenta corriente N° 7997136-7 del Banco Santander, de titularidad de Prolesur S.A., RUT N° 77.248.157-8. Certifíquese lo que corresponda. **Al tercer otrosí**, atendido que se trata de traducciones de documentos cuya confidencialidad fue solicitada a folio 353, estese a lo que se resolverá a continuación.

Se resuelve derechamente la presentación de folio 353 en los siguientes términos:

- (i) respecto a los documentos denominados “*Boletín de la leche cierre 2021*”, “*Boletín de la leche cierre 2022*”, “*Boletín de la leche cierre 2023*”, “*Boletín de la leche cierre 2024*” y “*Boletín de la leche cierre 2025*”, ha lugar solo en cuanto se decreta confidencial la información contenida en guarismos cuya fuente es Datasur. En lo que respecta al resto de la información cuya confidencialidad se solicita, no ha lugar por cuanto se encuentra disponible públicamente en el sitio web de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y no se advierte cómo su revelación en la forma presentada en los documentos afecte significativamente el desenvolvimiento competitivo de Prolesur;
- (ii) en cuanto a los documentos denominados “1. 20221130 Forward Curve Historical Comparison”, “2. 20201216 Forward Curve Historical Comparison”, “3. 20210505 Forward Curve Historical Comparison”, “4. 20210407 Forward Curve Historical Comparison”, “5. 20210210 Forward Curve Historical Comparison”, “6. 20220608 Forward Curve Historical Comparison”, “8. 20220216 Forward Curve Historical Comparison”, “9. 20210922 Forward Curve Historical Comparison”, ha lugar solo en cuanto

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

se decreta confidencial la información contenida en los gráficos, con excepción de los títulos y leyendas inferiores;

- (iii) en cuanto a los documentos denominados “1. 20221130 Forward Curves”, “2. 20201216 Forward Curves”, “3. 20210505 Forward Curves”, “4. 20210407 Forward Curves”, “5. 20210210 Forward Curves”, “6. 20220608 Forward Curves”, “7. 20230315 Forward Curves”, “8. 20220216 Forward Curves” y “9. 20210922 Forward Curves”, ha lugar solo en cuanto se decreta confidencial la información contenida en las tablas, con excepción de los encabezados y variables expuestas en la primera columna;
- (iv) en cuanto a los documentos “1. Weekly Forward Curve 29.11.22”, “2. Weekly Forward Curve 16.12.20”, “3. Weekly Forward Curve 05.05.21”, “4. Weekly Forward Curve 06.04.21”, “5. Weekly Forward Curve 09.02.21”, “6. Weekly Forward Curve 08.06.22”; “7. Weekly Forward Curve 15.03.23”, “8. Weekly Forward Curve 16.02.22” y “9. Weekly Forward Curve 22.09.21”, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados.

En consecuencia, se ordena a Prolesur acompañar, dentro de cinco días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, un dispositivo de almacenamiento electrónico que contenga las versiones públicas preliminares de los documentos confidenciales exhibidos que Chilterra solicitó incorporar al expediente y de sus respectivas traducciones, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N°16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución.

Al folio 393: téngase por cumplido lo ordenado a folio 392. En consecuencia, agréguese los documentos confidenciales exhibidos que Chilterra solicitó incorporar al expediente contenidas en el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido al cuaderno de documentos confidenciales de Prolesur. Certifíquese lo que corresponda.

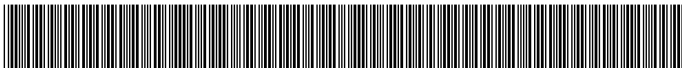
Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 527-25.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sra. Silvia Retamales Morales, Presidenta(S), Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



D84425F0-E9C7-4F2F-879B-BD8FD5CC51ED

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.